Contrat d'engagement à durée déterminée d'usage

Contrat n° BR1.25.04

Entre les soussignés,

L'employeur : **CIE FICTIVE DU FIL TENDU**, 21 rue du Port, 63000 Clermont-Ferrand — SIRET 12345692300010, code APE 9001Z, licence d'entrepreneur de spectacles n° PLATESV-R-2023-102212, représentée par George Sand, en qualité de Présidente, ci-après dénommé **l'employeur**,

Et

L'artiste : **Fanchon BRIOCHE**, né(e) le 04/11/1988 à Villeneuve-sur-Seine, demeurant 3 rue des Deux Ponts, 63000 Clermont-Ferrand, n° de sécurité sociale 288117599900146, ci-après dénommé(e) **l'artiste**,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 — Objet et nature du contrat

L'artiste est engagé(e) en qualité de **marionnettiste** pour le spectacle **Les Pupazzi** (numéro d'objet France Travail 256Z00920022).

Le présent contrat est un contrat à durée déterminée d'usage conclu en application de l'article L.1242-2 3° du code du travail, de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle, et de la convention collective nationale applicable à l'employeur — Spectacle vivant du secteur privé, IDCC 3090. L'usage constant exclut le recours au contrat à durée indéterminée pour cet emploi.

Article 2 — Durée

Le contrat prend effet le **03/06/2025** et prend fin de plein droit le **12/06/2025**, sans qu'il soit besoin d'un préavis.

Dates de travail : 03/06/2025, 05/06/2025, 10/06/2025, 12/06/2025.

Article 3 — Lieu de travail

Les prestations sont exécutées à Mediatheques du Cantal, ainsi qu'en tout lieu nécessaire à la préparation et à la représentation du spectacle.

Article 4 — Rémunération

L'artiste perçoit **4 cachets à 145,00 € et 4 défraiements au forfait à 20,20 € brut**, soit une rémunération brute totale de **580,00 €**, dont le net à payer estimé est de 529,95 €.

Le paiement intervient par virement le 12/06/2025. Les congés payés sont réglés par la Caisse des Congés Spectacles, à laquelle l'employeur est affilié sous le numéro 970000000000F.

Article 5 — Protection sociale

L'employeur procède à la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF et à l'attestation employeur mensuelle auprès de France Travail.

L'artiste relève des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage. Retraite complémentaire et prévoyance : groupe AUDIENS.

Article 6 — Absence et maladie

En cas de maladie ou d'empêchement d'assurer une répétition ou une représentation, l'artiste est tenu(e) d'en aviser l'employeur dans un délai de 24 heures en précisant la durée probable de son absence, et de transmettre dans les plus brefs délais un certificat médical.

Article 7 — Obligations de l'artiste

L'artiste s'engage à se conformer aux horaires de répétition et de représentation, à respecter les consignes de sécurité et à n'accepter aucun engagement incompatible avec les dates ci-dessus.

Article 8 — Droit de priorité et d'exclusivité

Le présent contrat donne à l'employeur une priorité sur tout autre engagement que l'artiste pourrait conclure par ailleurs sur la période couverte. Toute dérogation à cette clause fait l'objet d'un accord écrit préalable de l'employeur.

Article 9 — Médecine du travail

L'artiste déclare avoir satisfait aux obligations relatives à la médecine du travail et communiquera à l'employeur l'attestation annuelle qui lui a été délivrée par cet organisme.

Article 10 — Assurances

L'artiste est tenu(e) d'assurer contre tous les risques les objets lui appartenant. L'employeur déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux représentations du spectacle.

Article 11 — Droits voisins

La rémunération ci-dessus couvre la seule prestation de travail. Toute fixation, reproduction ou communication au public de l'interprétation fera l'objet d'une autorisation écrite distincte et, le cas échéant, d'une rémunération séparée.

Article 12 — Litiges

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents, après épuisement des voies amiables.

Fait en double exemplaire à Clermont-Ferrand, le 03/06/2025.

L'employeur	L'artiste
George Sand	Fanchon BRIOCHE
Présidente	signature